



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1199 del 29/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131 del 29/07/2026

PROPOSTA N. 2193 del 28/07/2026

OGGETTO: PNRR M5C2I2.3. (PINQuA). Intervento di realizzazione dei lavori in appalto integrato relativi all'intervento di riqualificazione quartiere Anzaro. CUP: C81B21003510001 - CIG A01B55677B. Autorizzazione subappalto all'impresa SINERGETICA GROUP S.R.L.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, *"Codice dei Contratti"*);
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora vigente;
- il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di *housing* sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l’Alta Commissione per provvedere all’esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all’esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

CONSIDERATO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME ha partecipato al bando PINQuA di cui al succitato decreto interministeriale 395/2020, presentando apposita proposta;

CONSIDERATO che con Delibera n 92 del 15/04/2021 - del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta è stato approvato il progetto definitivo denominato “*riqualificazione quartiere Anzaro*”, per un importo complessivo di euro 5.698.165,64;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

ATTESO che tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare con il quale è approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell’Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota PINQuA;

ATTESO con il suddetto Decreto Direttoriale n. 17524/2021, come riportato nell’Allegato A dello stesso decreto (per le proposte “Pilota”), è stata ammessa in via definitiva a finanziamento la Proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme, identificata con ID 580;

CONSIDERATO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME, per quanto indicato al punto precedente è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;

ATTESO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME in qualità di beneficiario, risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo, tra i quali vi è l’intervento ID 2390, C.U.P. C81B21003510001, denominato “*Riqualificazione quartiere Anzaro*” per un importo complessivo pari ad € 5.698.165,64;

ATTESO che in data 1 marzo 2022 è stata sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID -580 (PINQuA) tra il Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili –Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali –Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (Amministrazione Titolare) e il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Beneficiario);

RILEVATO che con Determinazione dirigenziale R.G. n. 288 del 06/04/2022 il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:

- a) di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. “INVITALIA” quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., proceda, per conto del Comune di Lamezia Terme, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- b) di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte INVITALIA, per l’indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- c) di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA), di propria competenza;

DATO ATTO che in data 11 aprile 2022 INVITALIA ha proceduto a pubblicare il “Bando di gara per l’aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non” (di seguito “*Procedura di gara*”) ai fini di attuare gli interventi vari compresi nel Programma PINQuA finanziati dal PNRR, tra cui l’intervento in esame denominato “*riqualificazione quartiere Anzaro*”, compreso nel Lotto geografico 8 – Calabria-Sicilia;

ATTESO che:

- in data 01/12/2022 con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 92216 INVITALIA ha trasmesso l’Accordo Quadro, unitamente a tutta la documentazione di gara, inclusi i provvedimenti di aggiudicazione, relativo alla Procedura di gara, per il Lotto Geografico 8 -Calabria – Sicilia - Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ1 Lamezia Terme 2, di seguito (“AQ1 Lamezia Terme 2”);
- dal suddetto Accordo Quadro si evince che l’assegnatario del “cluster” è l’impresa DICATALDO SABINO, con sede legale in BARLETTA (BT), VIA P. RICCI N. 39 c.a.p. 76121, Partita IVA n. 02548810726 (di seguito “O.E.”), che ha offerto un ribasso del 10,637%;

CONSIDERATO che con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159, dell’articolo 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato disposto l’assegnazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell’importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione;

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale R.S. n. 177 del 04/12/2023 e R.G. n. 1313 del 07/12/2023:

- è stato approvato il quadro economico aggiornato per un importo complessivo pari ad € 6.837.798,77;
- è stato preso atto dell’Accordo Quadro stipulato da INVITALIA, ai sensi degli artt. art. 37 co. 7 e 38 del D.lgs. 50/2016, relativo alla “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non”, per il Lotto Geografico 8 -Calabria- Sicilia - Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster “AQ1 Lamezia Terme 2” con il quale sono stati

assegnati all'impresa DICATALDO SABINO i lavori in appalto integrato per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2390;

- sono stati affidati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.lgs 50/2016 all'impresa DICATALDO SABINO i lavori in appalto integrato dell'intervento di "*riqualificazione quartiere Anzaro*", per un importo complessivo pari ad € 5.177.737,17 di cui:
 - € 356.158,66 per il servizio di progettazione esecutiva oltre € 14.246,35 per oneri previdenziali al 4% ed € 37.040,50 per IVA al 10%;
 - € 51.535,42 inclusi € 2.459,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per le indagini da eseguire oltre IVA al 22% pari a € 11.337,79;
 - € 4.279.471,32 per lavori, inclusi € 183.347,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 427.947,13;

DATO ATTO che:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. **C81B21003510001**;
- il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: **9181061337**;
- il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: **A01B55677B**;
- il RUP è l'Ing. Massimo Raso;

DATO ATTO che il servizio di progettazione esecutiva e delle attività di supporto alla progettazione sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., in data 14/12/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data dal RUP Ing. Massimo Raso e sottoscritto, senza apporre riserve, dall'appaltatore;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "*riqualificazione quartiere Anzaro*", per una spesa complessiva di euro 6.837.798,77, redatto dal RTP V.E.G.A. costituito dai progettisti V.E.G.A. s.r.l. (Mandatario), De Cubellis Ingegneria s.r.l., Dott. Geol. Vincenzo Del Genio, Ing. Rocco Lombardi (Mandanti), indicati dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale R.S. n. 55 del 18/04/2025 e R.G. n. 565 del 18/04/2025 con la quale, relativamente all'intervento in oggetto, sono stati affidati ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.lgs 50/2016 al raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa Società di Ingegneria Sympraxis S.r.l. (mandataria), e da ABGroup Ingegneria s.r.l., AMIRGEOIND S.r.l., Associazione Professionale ATS Servizi di Ing. Federica Andreis - Geometra Paolo Sartori, Arch. Giulia Canale, Ing. Francesco Grisafi (mandanti), i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

PRESO ATTO che direttore dei lavori è l'Arch. Sebastiano Provenzano e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione l'Ing. Cristiano C. Bilello;

CONSTATATO che:

- il contratto specifico tra il Comune di Lamezia Terme e la ditta appaltatrice è stato stipulato in data 22/04/2025 con atto pubblico notarile informatico avente il seguente rep. n. 6874, registrato in Lamezia Terme in data 23/04/2025 al n. 1313 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 24/04/2025, come da verbale di consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori Arch. Sebastiano Provenzano e sottoscritto, senza apporre riserve, dall'appaltatore ditta DICATALDO SABINO;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione Dirigenziale R.S. n. 73 del 13/05/2026 e R.G. n. 728 del 13/05/2026 è stato autorizzato l'o.e. DICATALDO SABINO, appaltatore dei lavori in appalto integrato di cui in oggetto, a subappaltare all'impresa SINERGETICA GROUP S.R.L. con sede legale in Via Del Mare, 60 – 88046, Lamezia Terme (CZ) - C.F./P.Iva n. 03319610790, l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG11, per un importo di contratto pari ad euro 134.135,43, di cui euro 938,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con nota acquisita al protocollo n. 59672 in data 24/07/2026, e successiva integrazione acquisita con protocollo n. 60634 del 28/07/2026, l'impresa DICATALDO SABINO ha trasmesso richiesta di autorizzazione a subappaltare l'esecuzione di ulteriori lavorazioni rientranti nella categoria OG11 e corrispondenti ad un importo di contratto di euro 140.332,15 per complessivi euro 274.467,58,

comprese le lavorazioni di cui al subappalto già autorizzato , di cui euro 938,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come indicate nel computo metrico aggiornato allegato all'istanza, all'impresa SINERGETICA GROUP S.R.L. con sede legale in Via Del Mare, 60 – 88046, Lamezia Terme (CZ) - C.F./P.Iva n. 03319610790;

VISTI

- l'art. 105 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016;
- il contratto specifico stipulato in data 22/04/2025, con atto pubblico notarile informatico avente rep. n. 6874, ed in particolare l'art. 19 riguardante il subappalto;
- la dichiarazione dell'impresa appaltatrice che ha indicato di subappaltare ad impresa qualificata le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 e OG11 nei limiti previsti dalla legge nonché l'intera categoria OS24;
- la Determinazione Dirigenziale R.S. n. 73 del 13/05/2026 e R.G. n. 728 del 13/05/2026;
- la documentazione del soggetto proposto come subappaltatore allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto di ulteriori lavorazioni acquisita con protocollo n. 59672 in data 24/07/2026, e successiva integrazione acquisita con protocollo n. 60634 del 28/07/2026;
- il contratto di subappalto stipulato tra l'impresa DICATALDO SABINO e l'impresa SINERGETICA GROUP S.R.L. sottoscritto dalle parti ed acquisito con protocollo n. 39611 del 12/05/2026 e l'addendum al contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti ed acquisito con protocollo n. 59672 in data 24/07/2026, per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni;

DATO ATTO dell'istruttoria effettuata d'ufficio dal RUP in merito al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale ex art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 autodichiarati, in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto, dall'impresa SINERGETICA GROUP S.R.L., come da verbale redatto in data 28/07/2026, le cui risultanze si intendono integralmente richiamate, e come da documentazione e/o certificazione acquisita e custodita agli atti del fascicolo;

DATO ATTO che l'impresa SINERGETICA GROUP S.R.L. è in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs 50/2016 per l'esecuzione delle lavorazioni;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC protocollo INPS_50884570 con scadenza validità al 22/09/2026, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa SINERGETICA GROUP S.R.L., C.F./P.Iva 03319610790;

VISTA la comunicazione del “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la casa e la riqualificazione urbana – divisione 2 – Qualità dell'abitare e rigenerazione urbana” prot. 4714 del 30/03/2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 28010 in data 30/03/2026, con la quale si informa che è stato adottato il Decreto direttoriale n. 70 del 26/03/2026 che differisce la scadenza associata al PINQuA dal 31 marzo 2026 (T1) al 30 giugno 2026 (T2);

VISTA la comunicazione prot. 9670 del 25/06/2026, acquisita al protocollo dell'ente n. 52744 in data 30/06/2026, con la quale il “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la casa e la riqualificazione urbana” ha trasmesso l'Autorizzazione alla conclusione degli interventi oltre il 30 giugno 2026 ed entro il termine del 14/08/2026;

RITENUTO di autorizzare, sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, considerato che è necessario provvedere con urgenza stante la necessità di garantire il rispetto dei target e delle milestone indicate dal PNRR per la misura M5C2I2.3, l'impresa DICATALDO SABINO (P.Iva 02548810726), appaltatrice dei lavori in appalto integrato di cui in oggetto, a subappaltare all'impresa SINERGETICA GROUP S.R.L. con sede legale in Via Del Mare, 60 – 88046, Lamezia Terme (CZ) - C.F./P.Iva n. 03319610790, l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni rientranti nella categoria OG11, per un importo di contratto di euro 140.332,15 per complessivi euro 274.467,58 , comprese le lavorazioni di cui al subappalto già autorizzato, di cui euro 938,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come indicate nel computo metrico aggiornato allegato all'istanza;

RILEVATO che questa stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui successivamente alla data del verbale dell'istruttoria dovessero venir meno da parte dell'impresa subappaltatrice i requisiti richiesti dal vigente codice degli appalti;

CONSIDERATO che l'importo del subappalto rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO della rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della stazione appaltante come da dichiarazione in atti;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 2 art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 “...A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...”;

VISTA la proposta della presente determinazione formulata dal RUP Ing. Massimo Raso;

DATO ATTO che il presente atto non ha rilevanza contabile;

RICHIAMATI gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATO il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all’area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

ACQUISITE la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP e del supporto al RUP, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell’art. 42 del Codice dei Contratti;

RITENUTA l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell’art. 42 del Codice dei Contratti;

VISTI

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all’approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di autorizzare**, vista l’urgenza di garantire il rispetto dei target e delle milestone indicate dal PNRR per la misura M5C2I2.3, l’o.e. DICATALDO SABINO appaltatore dei lavori in appalto integrato di cui in oggetto, a subappaltare all’impresa SENERGETICA GROUP S.R.L. con sede legale in Via Del Mare, 60 – 88046, Lamezia Terme (CZ) - C.F./P.Iva n. 03319610790, l’esecuzione delle ulteriori lavorazioni rientranti nella categoria OG11 per un importo di contratto di euro 140.332,15 , per complessivi euro 274.467,58 , comprese le lavorazioni di cui al subappalto già autorizzato, di cui euro 938,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come indicate nel computo metrico aggiornato allegato all’istanza;
3. **di dare atto** che la presente autorizzazione è concessa sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e di procedere alla conseguente revoca nel caso in cui successivamente alla data del verbale dell’istruttoria dovessero venir meno da parte dell’impresa subappaltatrice i requisiti richiesti dal vigente codice degli appalti;
4. **di precisare** che in materia di responsabilità e pagamenti trovano piena applicazione gli artt. 53 e 54 delle Condizioni Generali allegate all’ODA dei lavori in appalto integrato;

5. **di dare atto che** il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Massimo Raso;
6. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
7. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027;
8. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 42 D. Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
10. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
11. **di demandare** al responsabile del procedimento lo svolgimento degli adempimenti successivi.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2193 del 28/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 29/07/2026

Il Dirigente

ESPOSITO FRANCESCO